Alegato de clausura de la Defensa

Flores, Darío Alberto · robo calificado, abuso de armas y resistencia a la autoridad · duración: **5 minutos** (~672 palabras)

> ***«Un franco para el policía, una causa armada para Darío.»***

PUNTEO PARA EL ATRIL — las 5 preguntas de la consigna, en orden

0	**EL GANCHO**	**0:00–0:25**
	03:16 «en procura» · 9 min después: Darío · cinco preguntas	
1	**¿QUÉ QUEDÓ ACREDITADO?**	**0:25–1:05**
	SÍ: robo · 911 03:04 · 9 mm de Alvaredo · manos negativas · Hábeas Corpus · Circular · NO: que entró · que llevaba el arma · que disparó	
2	**¿PRUEBA DIRECTA O INDICIARIA?**	**1:05–1:55**
	directa: UNA sola = Alvaredo · franco + denuncia del compañero · Fredos: ruidos · Salas: 7/10, ruidos · Santillán: no reconoció · revólver y notebook: los trae Alvaredo solo	
3	**CONTRADICCIONES DE LA ACUSACIÓN**	**1:55–2:45**
	persecución continua vs. 03:16 «en procura» + Fredos · captura: acta = vías / Teresa y Andrea = R. Peña · notebook: radio «al sujeto» vs. «la busqué solo» · Santillán: corría SIN policía	
4	**INFERENCIAS: LEGÍTIMAS vs. ESPECULATIVAS**	**2:45–3:50**
	LEGÍTIMAS: manos + puños limpios → no disparó · Stub 3 + forcejeo + 9 mm → transferencia · WhatsApp + policías 23:00 → venía de lo de Andrea · HC → miedo · ESPECULATIVAS: «usó guantes y los tiró» · «se disparó esa noche» · «los ruidos eran de Darío» (bomba de Santillán) · «corrió = culpable»	
5	**¿SE SUPERA LA DUDA RAZONABLE? ELEMENTO POR ELEMENTO**	**3:50–4:45**
	ROBO–autoría: no (sin huellas, sin reconocimiento, 03:16) · ARMA: no (solo Alvaredo, huellas sin atribuir) · DISPARO: no (GSR, sin impactos, sin fecha) · RESISTENCIA: no (huir ≠ resistir, sin dolo)	
6	**PETITORIO**	**4:45–5:00**
	ABSOLUCIÓN × 3 · lema	

Cómo usarlo: esta hoja va arriba en el atril. Si te perdés, mirá el número del bloque y la primera palabra clave. El texto completo está en las páginas siguientes, con la palabra guía a la izquierda de cada párrafo. Las **negritas** no se cambian. Lo que está en *(cursiva gris)* no se dice. Si vas pasado de tiempo, acortá el bloque 3 (dejá persecución y notebook).

0 · EL GANCHO 0:00–0:25

SALUDO

Señorías: *(pausa)*

03:16 · EN PROCURA

A las **03:16**, el móvil del Oficial Alvaredo informó al 911 que estaba «**en procura de un sujeto**». Nueve minutos después detuvo a Darío Flores: sin computadora en las manos y sin pólvora en la piel.

CINCO PREGUNTAS

Para decidir este caso hay que responder cinco preguntas. Las respondo una por una.

1 · ¿QUÉ QUEDÓ ACREDITADO? 0:25–1:05

LO PROBADO

Primera: ¿qué quedó acreditado? Que alguien forzó la puerta de Argensola 1210 y se llevó una notebook. Que el llamado al 911 fue a las 03:04. Que **Alvaredo disparó su 9 milímetros**: está convenido. Que las manos de Darío dieron **negativo**. Que un juez ya le había ordenado a la policía dejar de detenerlo arbitrariamente. Y que una Circular premiaba cada aprehensión con un día de franco.

LO NO PROBADO

¿Y qué **no** quedó acreditado? Las tres proposiciones de la Fiscalía: que Darío **entró** a esa casa, que **llevaba** el revólver y que **disparó**.

2 · ¿PRUEBA DIRECTA O INDICIARIA? 1:05–1:55

UNA SOLA

Segunda: ¿qué prueba es directa y cuál indiciaria? Prueba directa de que Darío robó y disparó hay **una sola: la palabra de Alvaredo**. Un testigo con un franco en juego y con una denuncia en trámite de un compañero por **presionarlo para declarar una versión falsa**.

TODO LO DEMÁS

Todo lo demás es indicio. Fredos **no vio**: escuchó ruidos que pudieron ser de una moto. Lucila Salas vio a alguien en la puerta, pero en la rueda dijo «**entre el tres y el cinco**»; el tres era el hermano. Santillán vio correr a alguien y **no pudo reconocerlo**.

SECUESTROS

¿Y el revólver y la notebook? No son prueba independiente: los trajo Alvaredo, **solo**, sin que nadie lo viera encontrarlos.

3 · CONTRADICCIONES DE LA ACUSACIÓN 1:55–2:45

PERSECUCIÓN

Tercera: las contradicciones. Alvaredo relató una persecución **ininterrumpida**. Pero Fredos dijo «**los perdí de vista**», y el propio 911 registra que a las 03:16 seguían buscando.

LUGAR

El acta ubica la detención en las vías. Teresa Martínez y Andrea Sánchez ubicaron los gritos en **Lope de Vega y Rodríguez Peña**: en dirección contraria a la casa robada.

NOTEBOOK

Por radio se informó que la notebook se le secuestró «**al sujeto**». Bajo juramento, Alvaredo dijo que la halló tirada y fue a buscarla **él solo**. Las dos cosas no pueden ser verdad.

SANTILLÁN

Y Santillán vio correr a alguien con un objeto negro cuando **todavía no había policías**. El ladrón ya se había ido.

4 · INFERENCIAS: LEGÍTIMAS vs. ESPECULATIVAS 2:45–3:50

LEGÍTIMAS

Cuarta: ¿qué se puede inferir legítimamente? De manos **y puños** sin partículas características: que Darío **no disparó**. De una sola partícula consistente, más un forcejeo con quien sí disparó: **transferencia**, como explicó el perito Barreda. Del WhatsApp de las 22:14 y de los propios policías, que a las 23:00 vieron a un joven doblar en Avellaneda: que Darío **venía de lo de Andrea**, hacia el colectivo de las 03:34. Y del Hábeas Corpus: que corrió **por miedo**.

ESPECULATIVAS

¿Y qué es pura especulación? «Usó guantes y los tiró»: **nadie encontró un guante**, y los puños están limpios. «El revólver se disparó esa noche»: el perito Méndez **no pudo datarlo**, y no hay un solo impacto. «Los ruidos fueron disparos de Darío»: esa noche Santillán **arrojó una bomba de estruendo**, pasó una moto y Alvaredo disparó su propia arma. Y «corrió porque es culpable»: eso no es una inferencia, es un prejuicio.

5 · ¿SE SUPERA LA DUDA RAZONABLE? ELEMENTO POR ELEMENTO 3:50–4:45

ROBO

Quinta y última: ¿la prueba supera la duda razonable? Elemento por elemento. **Robo.** El hecho existió; la autoría no se probó: ninguna huella en la casa, ningún reconocimiento firme y una persecución cortada.

ARMA	**El arma.** Que Darío la llevaba lo dice solo Alvaredo. En la culata hay cuatro huellas a mano limpia que **nadie pudo atribuirle**.
DISPARO	**Abuso de armas.** Exige que Darío haya disparado: manos negativas, puños negativos, ningún impacto y un revólver sin fecha de disparo.
RESISTENCIA	**Resistencia.** Exige oponerse a sabiendas a un acto legítimo. Darío huyó de quien la Justicia ya le había dado motivos para temer, y en el piso solo quiso soltarse. **Huir no es resistir.**
NINGUNO	En ningún elemento la Fiscalía alcanzó la certeza.

6 · PETITORIO 4:45–5:00

ABSOLUCIÓN	Por eso solicito la **ABSOLUCIÓN** de Darío Flores por los tres hechos, por aplicación del beneficio de la duda.
LEMA	*(pausa)* Un franco para el policía. Una causa armada para Darío. Que no sea, además, una condena. **Muchas gracias.**

ANTES DE HABLAR: TILDAR QUE CADA DATO SALIÓ EN EL JUICIO

En el alegato solo se puede usar lo que se produjo en el debate o se convino. Si algo no salió, sacá esa frase.

	Frase del alegato	De dónde tiene que haber salido
	Fredos: «los perdí de vista»	Contraexamen de Fredos (fs. 7).
	911 de las 03:16 y 03:36	Que se incorpore el informe del 911 (fs. 42), idealmente por convención probatoria.
	Santillán: «no vi policías ni patrulleros»; no reconoció al del móvil; arrojó una bomba de estruendo	Contraexamen de Santillán (fs. 41).
	Teresa y Andrea ubican el final en R. Peña; plano marcado	Directos de Teresa (con el plano) y de Andrea (fs. 26).
	Puños sin partícula característica + gases del revólver	Directo de Barreda: tiene que haberlo dicho él. Si no lo dijo, decir solo «los puños tampoco tenían partículas características» (está en el informe, fs. 31).
	Méndez: no se puede datar el disparo; huellas no cotejables	Informe balístico fs. 19, o contraexamen de Méndez.
	Lucila: rueda, miopía, «recién despierta»	Contraexamen de Lucila con el posteo de X. Si no admitió que estaba sin lentes, no lo digan: digan solo lo de la graduación y los dos metros.
	Denuncia del compañero y ascensos retrasados	Tiene que haber entrado en el contraexamen de Alvaredo con el informe funcional (anexo de fs. 3). Si no entró, **saquen el bloque «SU LEGAJO» y «NO PIDO»**: en el alegato no se puede usar prueba no producida.
	Turno desde las 07:00 y ninguna aprehensión	Contraexamen de Alvaredo (fs. 4).
	WhatsApp 22:14 y policías a las 23:00 en Avellaneda	Andrea con el acta y captura (fs. 27-28) o convención; Alvaredo y Fredos (fs. 4 y 8).
	Hábeas Corpus y disparo de la 9 mm de Alvaredo	Ya están por convención probatoria (fs. 2).

LO QUE APARECIÓ EN LOS ANEXOS DE DRIVE

Anexo	Qué dice y cómo usarlo
Informe funcional de Alvaredo (anexo fs. 3)	Dos sumarios en trámite: (1) un compañero lo denunció el 13/3/2023 por **presionarlo para declarar falsamente** sobre un procedimiento contravencional; (2) una compañera lo denunció el 15/9/2023 por violencia de género laboral. **Dos ascensos retrasados.** Sin resolución firme. La (1) es oro para el contraexamen y el alegato; la (2) no sirve para credibilidad y puede jugar en contra: no la usen.
Posteo de X de Lucila (anexo fs. 11)	12/2/2025: miopía leve **-0,50 D**; dice que va a usar lentes de contacto. La explicación médica que compartió: con ~-0,50 D se ve nítido hasta **unos 2 metros**; más allá pierde nitidez. Ojo: también dice que «borroso no significa que deje de verse». Trabaja de 16 a 22 y estudia Psicología. **Cambien en el contraexamen:** no es «miopía no corregida» genérica; es -0,50, leve. Úsenlo para la distancia, no para decir que no veía nada.
CV del perito Barreda (anexo fs. 15)	**Solo 1 año en Química Legal** (no 12 años ni 2.000 peritajes, como decía el guion de su directo: **corríjanlo ya**). Sí tiene: doctorado en Ciencias Químicas (UNC), profesor titular de Química Inorgánica, 20 años de bioquímica. Tiene un **sumario administrativo pendiente** por un análisis clínico cuestionado en un hospital. El Fiscal lo va a usar: acreditenlo por su formación académica y su conocimiento de química inorgánica, e inoculen el sumario en el directo.
CV del balístico Méndez (anexo fs. 19)	Recibido en 2022, **2 años** en Balística, un solo caso relevante citado y **docente en la Escuela de Policía**. Sirve para relativizar lo que le favorece a la Fiscalía, pero sus conclusiones (no datable, huellas no cotejables) nos sirven: no lo destruyan.
CV del ingeniero Arroyo (anexo fs. 27)	Consultor privado de seguridad bancaria, diplomatura en peritaje informático. La captura es una **captura de pantalla con hash**, no una extracción forense. Convengan su autenticidad con la Fiscalía para que no la ataquen.
CV de la trabajadora social Fernández (anexo fs. 47)	Independiente, asesora empresas. Su informe OMAS (incumplimientos de Darío) es en contra; si la Fiscalía lo usa para peligrosidad, sirve para relativizarlo. No es central para el alegato.
Protocolo Res. 528/2021 (anexo fs. 4)	El preventor debe preservar el lugar, armar perímetro y usar guantes (cap. III y IV); el especialista en balística es el responsable de asegurar armas (10.31). Alvaredo levantó la notebook solo, sin preservar ni esperar especialistas. Úsenlo en el contraexamen de Alvaredo; en el alegato lo saqué por tiempo.